

준 비 서 면

사 건 2024가단123456 임대차보증금
원 고 김 지 민
피 고 이 현 우

위 사건에 관하여 원고는 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 피고 주장의 요지

피고는 2026. 6. 30.자 답변서에서 원고가 임차목적물을 원상으로 회복하지 아니하여 도배·장판 교체비 1,200,000원이 소요되었으므로 이를 보증금에서 공제하여야 한다고 주장합니다.

2. 통상의 손모는 임차인의 원상회복 범위에 포함되지 아니합니다

가. 임차인의 원상회복의무는 임차인의 고의·과실로 목적물이 훼손된 경우에 발생하는 것이고, 임차인이 목적물을 통상의 용법에 따라 사용하는 과정에서 생기는 자연적 손모(이른바 통상손모)까지 회복할 의무를 지는 것은 아닙니다.

나. 통상손모의 보수비용은 차임에 이미 반영되어 있다고 보는 것이 거래 관념에 부합합니다. 이를 다시 임차인에게 부담시키면 이중으로 부담하게 됩니다.

다. 원고는 2024. 1. 1.부터 2026. 1. 1.까지 만 2년간 이 사건 목적물에 거주하였고, 도배와 장판의 상태는 2년의 통상적인 거주로 생기는 정도를 넘지 아니합니다.

3. 이 사건 도배·장판의 상태

가. 원고가 인도 당시 촬영한 사진(갑 제6호증)에 의하면, 벽지에는 가구가 놓여 있던 자리의 색상 차이가 있을 뿐 찢김이나 오염은 없습니다.

나. 장판 역시 눌린 자국 외에 파손된 부분이 없습니다.

다. 피고가 제출한 견적서(을 제1호증)는 목적물 전체를 새로 시공하는 것을 전제로 한 것으로, 원고의 사용으로 생긴 손모와의 인과관계가 특정되어 있지 않습니다.

4. 계약서에 원상회복 특약이 없습니다

이 사건 임대차계약서(갑 제1호증)에는 도배·장판의 교체를 임차인의 부담으로 한다는 취지의 특약이 존재하지 아니합니다.

5. 결론

따라서 피고의 공제 주장은 이유 없으므로, 피고는 원고에게 보증금 10,000,000원 전액을 반환하여야 합니다.

입 증 방 법

1. 갑 제6호증 목적물 인도 당시 사진

1. 갑 제7호증 인도 전후 비교 사진

2026. 8. 20.

위 원 고 김 지 민 (인)